重庆北碚“1·5”一般道路交通事故调查报告

2024年1月5日20时05分许，重庆市北碚区冯时行路与云康路路口发生一起一般道路交通事故，造成1人死亡，直接经济损失约110万元。

接区公安分局交巡警支队案件移交后，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）《重庆市安全生产条例》等有关法律法规的规定，经北碚区人民政府授权，成立了由区应急管理局牵头，区政府办公室、区交通局、区总工会、区公安分局交巡警支队等单位参加的“重庆北碚‘1·5’一般道路交通事故调查组”（以下简称“事故调查组”），并邀请区检察院列席参加。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位及人员的处理建议和事故防范措施建议。

事故调查组认定：重庆北碚“1·5”一般道路交通事故是一起因事故车辆驾驶员驾驶机动车遇行人正在通过人行横道，未停车让行造成的道路交通生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

随州顺祥运输有限公司，事故车辆鄂S**A7号重型特殊结构货车所有人，类型为有限责任公司（自然人独资），企业地址为随州市交通大道老316国道与烟化路交汇处（随州市祥瑞汽车销售有限公司），注册资本伍佰万元整，成立于2012年4月27日，营业期限为长期，经营范围：道路普通货物运输、水泥销售（按许可证核准事项经营）。该公司取得了道路运输经营许可证，证号为鄂交运管许可货字422901306958号，有效期自2020年8月1日至2024年7月31日，经营范围为道路普通货物运输。

（二）事故单位安全管理情况

随州顺祥运输有限公司设有安全科，并配备安全员。制定实施了驾驶员和车辆安全生产管理制度、隐患排查治理制度、交通违法动态信息处理制度、车辆GPS动态监管制度等安全方面的规章制度。每日由驾驶员和管理员对车辆进行安全检查，公司车辆按时进行了维护保养。每月开展安全会议，并对驾驶员开展岗前培训和日常安全培训，并与驾驶员签订了安全生产责任书和货车安全行车承诺书。

（三）事故车辆情况

鄂S**A7号重型特殊结构货车，所有人为随州顺祥运输有限公司，企业地址为随州市交通大道老316国道与烟化路交汇处（随州市祥瑞汽车销售有限公司），车身颜色为白色，使用燃料为柴油，使用性质为货运，行驶证注册日期为2020年6月10日，发证日

期为2020年6月10日，强制报废期为2035年6月10日，检验有效期至2025年6月。该车保险投保公司为中国人寿财产保险股份有限公司武汉市中心支公司，交强险保险日期为2023年6月10日0时至2024年6月9日24时，商业险保险日期为2023年12月9日0时至2024年12月8日24时。该车于2020年由车主阮*保购入并与随州顺祥运输有限公司签订了代管合同,合同约定由随州顺祥运输有限公司负责日常业务联系、车辆管理、维护保养，代管合同每年一签。2023年11月随州顺祥运输有限公司与重庆雅博建材有限公司签订了混凝土运输合同，遂将鄂S**A7号重型特殊结构货车从湖北宜昌调往重庆开展混凝土运输业务并聘请王*岚为该车驾驶员，2024年1月5日，王*岚驾驶该车运输混凝土至目的地，空车返程期间发生事故，未超速。

（四）当事人基本情况

1.王*岚，男，48岁，汉族，随州顺祥运输有限公司鄂S**A7号重型特殊结构货车驾驶员,户籍地为重庆市合川区***,身份证、从业资格证号码为510226**7276，从业资格类别为J-货运，从业资格证有效期至2026年6月22日，准驾车型为A2E，初次领证时间为2002年6月26日，有效期至2026年6月26日。事发时驾驶鄂S**A7号重型特殊结构货车。

2.龙*洋，男，46岁，汉族，户籍地为重庆市北碚区**，身份证号为510215***5018，事发时交通方式为步行。

（五）事故发生经过

2024年1月5日，王*岚驾驶鄂S**A7号重型特殊结构货车从北碚区光亮天润城方向沿云康路往姚家湾方向行驶，20时05分许，车行至北碚区冯时行路与云康路路口左转进入冯时行路时，遇行人龙*洋从货车行驶方向右侧往左侧通过人行横道，货车车头左侧与龙*洋相撞，造成龙*洋当场死亡的道路交通事故。

（六）事故现场道路情况

现场位于重庆市北碚区冯时行路与云康路路口，道路方向为北碚区光亮天润城方向往北碚体育馆方向，路口无交通信号灯，路面施划有人行横道线。事发时为晚上，天气阴，视线一般。

（七）人员伤亡及经济损失情况

该事故共造成1人死亡，死者龙*洋。直接经济损失约110万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，王*岚下车查看，发现龙*洋被压在鄂S**A7号重型特殊结构货车第三桥的轮胎下，赶紧将车辆后移，随即拨打了120和110电话。在等候期间，王*岚在120急救电话指导下对龙*洋进行了心肺复苏急救。交巡警、“120”等救援人员第一时间赶赴事故现场进行应急救援、现场勘查、调查取证等工作，及时恢复了现场交通，经120急救人员现场检查，龙*洋当场死亡。

（二）善后处理情况

事故发生后，事故车辆所属单位随州顺祥运输有限公司，积

极参与事故善后处理工作，主动配合事故调查组的调查。目前，交巡警已完成道理交通事故调查，出具了《道路交通事故认定书》（第50090012024000003号）。死者家属情绪稳定，无不良社会影响。

（三）应急处置评估情况

事故发生后，应急、公安、医院等单位迅速响应，全力开展应急救援、医疗救治、现场勘查、交通疏导和现场秩序维护等工作，反应及时、处置迅速，随州顺祥运输有限公司积极参与事故善后处理工作，未造成损失的扩大和不良社会影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

当事人王*岚驾驶鄂S**A7号重型特殊结构货车行驶遇行人正在通过人行横道，未停车让行，造成交通事故发生，其交通违法行为是导致此次道路交通事故的直接原因。

（二）事故相关认定和鉴定情况

1.《道路交通事故认定书》（第50090012024000003号）认定：王*岚的违法行为是发生事故的直接原因，起全部作用，王*岚承担本次道路交通事故全部责任，龙*洋无责任。

2.鄂S**A7号重型特殊结构货车。中国汽车工程研究院股份有限公司检测中心[2024]车检字第504号司法鉴定意见书鉴定意见为：未发现鄂S**A7号重型特殊结构货车轮胎、转向系统、制动系统、照明系统及信号装置存在机械方面问题。中国汽车工程

研究院股份有限公司检测中心[2024]车检字第505号司法鉴定意见书鉴定意见为：鄂S**A7号重型特殊结构货车事发时的速度为19km/h~21km/h。

四、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）涉嫌刑事犯罪的人员

王*岚，男，48岁，汉族，随州顺祥运输有限公司鄂S**A7号重型特殊结构货车驾驶员，驾驶鄂S**A7号重型特殊结构货车行驶遇行人正在通过人行横道，未停车让行，导致交通事故发生，造成1人死亡，直接经济损失约110万元。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十七条第一款[1]，涉嫌交通肇事罪，重庆市公安局北碚区分局已于2024年2月8日对王*岚涉嫌交通肇事案立案侦查。

（二）对事故单位的调查处理建议

事故调查过程中未发现随州顺祥运输有限公司存在与本次事故发生有直接因果关系的违法行为，建议不予行政处罚。

（三）监管部门

事故调查过程中未发现有关监管部门存在与本次事故发生有因果关系的管理方面的问题，未发现监管部门及其工作人员有履职不到位的情况，建议不予处理。

五、事故主要教训

本次事故暴露出部分驾驶员安全驾驶意识淡薄，遇斑马线不

[1] 《中华人民共和国道路交通安全法》第四十七条第一款：机动车行经人行横道时，应当减速行驶；遇行人正在通过人行横道，应当停车让行。

礼让行人的交通违法行为突出。

六、事故防范措施建议

为深刻吸取本次事故的教训，预防和避免类似事故再次发生，针对本次事故的特点，特提出以下防范措施建议：

1.随州顺祥运输有限公司应深刻吸取此次事故的教训，举一反三，加强从业人员日常安全教育培训，提高驾驶员遵守交通安全法律法规和安全驾驶的意识；加强对车辆的管理和维护保养，强化车辆交通违法行为动态监管，防范事故再次发生。

2.交巡警、交通等部门要加大日常监管力度，强化经营性重点车辆的检查力度，对各类交通违法行为予以严肃查处；要督促客货运输企业、站场加强对运输车辆和驾驶人员的监督管理，严格落实交通安全主体责任；要加强交通安全的宣传教育，提示广大驾驶员安全文明驾驶。

重庆北碚“1·5”一般道路交通事故调查组

2024年7月3日